



Resolución Directoral N° 00002412 2025



Tocache, 09 SEP 2025

VISTO, Memorando N° 919-2025-GRSM/DRE-UGELT/D

de fecha 04 de setiembre del 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00017-2021-0-2209-JM-LA-01, a favor de **ORLANDO DAVILA PEREZ** identificado con **DNI N° 33819098**, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Cincuenta y Dos (52) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002412 2025



jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, por mandato Judicial materia de **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00017-2021-0-2209-JM-LA-01, contenida en la Resolución Judicial N° 4 de fecha 1 de marzo del 2022, emitido por el Juzgado Mixto de la provincia de Tocache, que resuelve declarar **FUNDADA** la demanda, interpuesta por **ORLANDO DAVILA PEREZ**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Dirección Regional de Educación de San Martín y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de San Martín; por consiguiente: declárese **NULA** Resolución Jefatural N° 001402-2017-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 26 de mayo de 2010, y de la Resolución , y de la Resolución Ficta respecta de la apelación de la Resolución Directoral UGEL —T N° 001402 de fecha 26 de mayo del año 2010, **ORDENO** que la entidad demandadas, emita nueva resolución administrativa, **DISPONiendo** el **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, con la correspondiente liquidación y pago de devengados e intereses legales conforme a los fundamentos 15 y 16 de la presente sentencia, y con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando, Por las consideraciones expuestas, y estando a la normatividad invocada y a lo previsto por los artículos 138 y 143 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo establecido por los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres — Juanjuí de la Corte Superior de Justicia de San o Martin; **RESUELVE**: Declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Publica Regional del Gobierno regional de San Martin; en consecuencia **CONFIRMARON** la resolución CUATRO, emitida por el Juzgado Mixto de la provincia de Tocache, del 1 de marzo de 2022.



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1050-2025-GRSM/DRE de fecha 9 de abril del 2025, resuelve **RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N° 002406, de fecha 28 de agosto de 2023, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ORLANDO DAVILA PEREZ**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del DS N° 051-91-PCM y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 83/100 SOLES (S/ 11,628.83)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 16 de fecha 04 de marzo de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00017-2021-0-2209-JM-LA-01 , emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 16, de fecha 04 de marzo de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002412 2025

2025, asignada en el expediente judicial N° 00299-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 0105-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 1 de setiembre del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de UGEL Tocache, recomienda emitir nueva Resolución Directoral a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín, se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra) los calculados en el Informe Pericial N° 00156 53-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.



Resolución N° 14 de fecha 19 de abril del 2024, corre traslado a las partes el Informe Pericial N° 00156 53-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cincuenta y Ocho Mil dos con 07/100 soles (S/ 58,002.07)** e Intereses Legales la suma de **Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y tres con 79/100 soles (S/ 29,493.73)**, haciendo un total de **Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco con 80/100 soles (S/ 87,495.80)**.

Con Resolución N° 16 de fecha 4 de marzo del 2025, el Juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Directoral N° 2406-2023 de fecha 28 de agosto del 2023. Declara **INFUNDADA** la observación formulada por el Gobierno Regional de San Martín, respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial N° 00156 -2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2024. **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002412 2025

contenido en el Informe Pericial N° 00156 53-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del administrado **ORLANDO DAVILA PEREZ** identificado con **DNI N° 33819098**, recaídos en el expediente judicial N° **00017-2021-0-2209-JM-LA-01**, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido **desde el 01.06 al 31.12.1994: al 25 de noviembre del 2012**, el pago de devengados por el monto de **Cincuenta y Ocho Mil dos con 07/100 soles (S/ 58,002.07)** e Intereses Legales la suma de **Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y tres con 79/100 soles (S/ 29,493.73)**, haciendo un total de **Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco con 80/100 soles (S/ 87,495.80)**. ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 00156 53-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2024, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
ORLANDO DAVILA PEREZ	N° 00017-2021-0-2209-JM-LA-01	como profesor contratado del 01.06 al 31.12.1994: del 15.05 al 31.12.1995: del 09.04 al 31.12.1996: del 24.03 al 31.12.1997: del 23.03 al 31.12.1998: del 03.05 al 31.12.1999: del 10.03 al 31.12.2000: como profesor nombrado desde el 01.04.2001 al 25.11.2012	S/ 58,002.07	S/ 29,493.73	S/ 87,495.80



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002412 2025

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N°2406 de fecha 28 de agosto del 2023, *reconocido a favor de ORLANDO DAVILA PEREZ, en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

